

RECURSO CÍVEL Nº 5074473-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANNA MARIA BOTELHO MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE (RÉU)

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GACEN - PENSIONISTA - EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 - FUNASA - EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR ATIVO - CARÁTER REMUNERATÓRIO DA VERBA EXTENSÍVEL A INATIVOS NESTA CONDIÇÃO ATÉ EC47/05 - TEMA 235 DA TENU - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando a Ré a implementar a Gratificação de Atividade de Controle e Combate a Endemias - GACEN em paridade com os servidores ativos, nos termos da Lei 13.324/2016. Os atrasados deverão sofrer incidência de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo no RESP 149.222-1 (tema 905). Após o início da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção e juros será unificada pela taxa Selic, respeitada a prescrição quinquenal e que seja realizado a compensação dos valores pago a mesmo título. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5074473-57.2024.4.02.5101

510015439569 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5074473-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANNA MARIA BOTELHO MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os documentos apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no Dj-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão gira em torno da equiparação da gratificação GACEN paga aos aposentados e pensionistas, nas mesmas condições aplicadas aos servidores da ativa, bem como pagar-lhe valores pretéritos devidos a este título, respeitada a prescrição quinquenal.

O Juízo julgou improcedente os pedidos da inicial.

A parte autora apresentou recurso inominado objetivando a reforma da sentença.

Este é o relatório. Decido.

VOTO

No caso, diferentemente das gratificações em geral, em que se discute a concessão entre ativos e inativos a partir da existência ou não das avaliações funcionais, no caso da GACEN, a mesma foi definida em valor unitário visando a compensar o desgaste maior do servidor sujeito a condições desfavoráveis de trabalho pelo combate a endemias. Neste caso, estabeleceu-se a controvérsia sobre a natureza deste acréscimo, se seria indenizatório - e portanto transitório, vinculado enquanto o servidor desempenhasse aquela atividade - ou remuneratório, quando, então, seria estendido aos inativos.

A questão foi dirimida pela TNU em 2016, entendendo que a dita parcela teria caráter remuneratório, sendo estendida, portanto, a todos os aposentados e pensionistas que tivessem ingressado nesta condição até 19/02/2004 OU que atendam às regras de transição das ECs 41/03 ou 47/05, devendo ter desempenhado a mesma atividade a que deferida aos ativos, e sob o mesmo percentual a eles pago, ou seja, no valor "cheio" de 100% e não com a redução prevista na lei de 50% a qual foi declarada incidentalmente inconstitucional pela TNU.

O entendimento foi reafirmado no tema 235 da mesma TNU afetado no PEDILEF 5006060-68.2018.4.04.7001, onde se decidiu "Se o pagamento da GACEN é devido ou não é devido aos servidores inativos da FUNASA.", restando assim consignado:

"A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemia - GACEN tem caráter geral, uma vez que é paga de forma genérica, ou seja, independentemente de avaliação de produtividade, aos ocupantes dos cargos mencionados no art. 53 e no art. 54 da Lei n. 11.784/2008, que comprovem o exercício de atividade de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas."

No caso, não resta dúvida de que a Autora faz jus à paridade com os servidores da ativa, porquanto, como se vê nos documentos juntados aos autos (Evento 11, Anexo 04), é pensionista desde 1993, portanto, tem direito à paridade nos termos da EC 41/2003.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO**, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando a Ré a implementar a Gratificação de Atividade de Controle e Combate a Endemias - GACEN em paridade com os servidores ativos, nos termos da Lei 13.324/2016. Os atrasados deverão sofrer incidência de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo no RESP 149.222-1 (tema 905). Após o início da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção e juros será unificada pela taxa Selic, respeitada a prescrição quinquenal e que seja realizado a compensação dos valores pago a mesmo título. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.